



Heleri <heleri.adm@gmail.com>

Orientação Jurídica Urgente - Risco Criminal acerca de queda telhas soltas

2 mensagens

Heleri <heleri.adm@gmail.com>

22 de janeiro de 2026 às 10:58

Para: "condominio@predialapolo.com.br" <condominio@predialapolo.com.br>

Prezado **Jurídico Apolo**,

O Condomínio Heleri, em gestão recente assumida por Ana Tereza Siqueira Marques Lins, na data de 01/jan/2026, **solicita orientação jurídica urgente**, nos termos de responsabilidade Civil e Criminal do Síndico, no âmbito de situação identificada em local de obras nas dependências internas ao Condomínio, local cobertura bloco 2 e referente a obras do Telhado do Bloco 2.

Cronologia:

- (1) Contratada executava na data de 27/dez/2025 trabalhos em atraso de mais 150 dias
- (2) Contratada decide por recesso nas atividades e retorno somente em 06/jan/2026
- (3) Que Síndica em ronda de inspeção verifica em 16 e 20 de jan/2026 estado do local deixado pela Contratada na data de 27/dez

No anexo fotos do local, **ao que juridicamente consulta-se Administradora** em saber se está qualificada questões de responsabilidade conforme sinalizada por engenheiro consultor:

SITUAÇÃO TÉCNICA RESUMIDA

- (1) Telhas soltas, não parafusadas;
- (2) Material depositado em cobertura;
- (3) Área naturalmente:
Elevada
Sujeita a vento
Com circulação de pessoas abaixo

Conclui-se que: configura condição de risco direto e previsível.

Riscos criminais para o síndico

(A) Art. 132 – Código Penal

Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente

Configura crime mesmo SEM acidente, se:

- (1) telhas soltas podem cair com vento

- (2) área inferior é de circulação

- (3) Pena: detenção de 3 meses a 1 ano

PEDE-SE À APOLO PARECER SOBRE ITEM (A)

(B) Lesão corporal culposa – Art. 129, §6º

(se alguém for atingido)

Caracteriza-se se houver:

- (1) ferimento por queda de telha
- (2) nexo causal entre:
 - (2.1) material solto
 - (2.2) omissão do dever de fiscalização

- (3) Responsabilidade pessoal possível ao síndico, além do condomínio.

PEDE-SE À APOLO PARECER SOBRE ITEM (B)

(C) Homicídio culposo – Art. 121, §3º

(se houver morte)

Risco alto se:

(1) material estava solto

(2) vento era previsível (chuva, rajada)

(2.1) não houve:

(2.2) amarração

(2.3) remoção

(2.4) interdição da área inferior

(2.5) advertência formal à empreiteira

(3) A conduta pode ser entendida como negligência grave.

PEDE-SE À APOLO PARECER SOBRE ITEM (C)

QUEM RESPONDE?

(D) Entendimento dominante:

(1) a empreiteira responde diretamente

(2) o condomínio responde objetivamente

(3) o síndico pode responder pessoalmente se:

(3.1) foi omissor

(3.2) foi conivente

(3.3) deixou a situação perdurar

(3.4) não documentou exigências

Agravantes:

(4) previsão climática adversa ignorada

(5) telhas deixadas de um dia para o outro

PEDE-SE À APOLO PARECER SOBRE ITEM (D)

(E) Providência Geral e Jurídica Síndico e Administração

Imediato:

(1) Registrar fotos

(2) Notificar a empreiteira por escrito

(3) Registrar em livro/ata

(4) Fixar prazo e advertência formal

(5) Exigir responsável técnico (ART/RRT)

PEDE-SE À APOLO PARECER SOBRE ITEM (E)

OBS: Em cumprimento as orientações de caráter urgente e conforme registrado

em IMG_20260122_103932.jpg e IMG_20260122_104004.jpg, Unidade 402 mudou posição das telhas para local fora de fluxo de vento e paralelo ao chão. Algumas telhas que compõem o telhado, no entanto, continuam desaparafusadas



IMG_20260122_103932.jpg



IMG_20260122_104004.jpg

**Atenciosamente,
Condomínio Heleri - 0745**





condominio@predialapolo.com.br <condominio@predialapolo.com.br>
Para: Heleri <heleri.adm@gmail.com>

22 de janeiro de 2026 às 11:05

Prezada ANA LINS,
Bom dia!

Acuso recebimento, já encaminhamos ao nosso jurídico e ainda não recebemos a ata para formalizar e registrar junto ao cartório, pois será necessário para realizar essas ações.

Atenciosamente,

MARCELO SOARES DA CRUZ
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Marcelo Soares da Cruz
Gerência Condomínio

Aviso LGPD: Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário e protegido pela Lei 13.709/2018.

A utilização, cópia ou divulgação não autorizada desta mensagem, por qualquer meio, é expressamente proibida e estará sujeita a sanções cíveis e penais.

Caso você tenha recebido essa mensagem por engano, por favor, retorne-a ao destinatário e apague-a de seus arquivos.

Legal Notice: This message, including its attachments, has a confidential character and its content is restricted to the addressee and protected by Law 13.709/2018. The unauthorized use, copying or disclosure of this message, by any means, is expressly prohibited and will be subject to civil and criminal penalties. If you have received this message in error, please return it to the recipient and delete it from your files.